HSE 重要论述企业直管干部应知应会题库

第一部分：单项选择题

1. 新《安全生产法》规定的安全生产工作方针是（ ）。

A. 安全第一，预防为主

B. 安全第一，预防为主，综合治理

C. 预防为主，防消结合

D. 安全生产，人人有责

答案：B

解析：《中华人民共和国安全生产法》第三条规定：“安全生产工作坚持中国共产党的领导。安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。”

2. 生产经营单位的（ ）是本单位的安全生产第一责任人。

A. 董事长

B. 总经理（主要负责人）

C. 分管安全副总

D. 安全总监

答案：B

解析：《中华人民共和国安全生产法》第五条规定：“生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。” 此处的“主要负责人”通常是指生产经营单位的董事长、总经理（厂长、经理）或实际控制人。

3. “三管三必须”原则是指（ ）。

A. 管生产、管技术、管后勤必须管安全

B. 管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全

C. 管人、管物、管环境必须管安全

D. 管风险、管隐患、管事故必须管安全

答案：B

解析：“三管三必须”是《中华人民共和国安全生产法》第三条的核心原则，即“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”。它明确了所有负有管理责任的部门和人员都必须履行安全职责，厘清了安全生产综合监管与行业监管的关系。

4. 下列哪一项不属于企业主要负责人的法定安全生产职责？（ ）

A. 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制

B. 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程

C. 亲自对每个新员工进行三级安全教育培训

D. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

答案：C

解析：《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定了主要负责人的七大职责。选项 A、B、D 均为法定职责。选项 C 中，主要负责人的职责是“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划”，保证其有效性，而非事必躬亲地执行每一项具体培训任务。三级安全教育培训的具体实施通常由安全管理部门或用人部门负责。

5. 建立（ ）和（ ）双重预防机制，是遏制重特大事故的重要举措。
A. 安全培训与应急演练
B. 安全检查与安全奖惩
C. 安全风险分级管控与隐患排查治理
D. 安全投入与安全文化
答案：C
解析：构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，是推动安全生产关口前移、源头治理的核心手段。该机制要求企业首先要全面辨识安全风险并进行分级、制定管控措施，同时要建立隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，从而有效防止事故发生。

6. 安全生产“红线”意识指的是（ ）。
A. 企业的成本控制线
B. 发展决不能以牺牲人的生命为代价
C. 环保排放达标线
D. 产品质量合格线
答案：B
解析：“红线”意识是习近平总书记关于安全生产的重要论述，强调“发展决不能以牺牲人的生命为代价”，这是一条不可逾越的红线。它确立了安全生产工作“人民至上、生命至上”的根本价值导向。

7. 发生一般生产安全事故后，事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告，单位负责人应于（ ）小时内向事故发生地县级以上政府安监部门报告。
A. 0.5
B. 1
C. 2
D. 24
答案：B
解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定：“事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。”

8. 对重大事故隐患的治理，应当（ ）。
A. 边生产边治理
B. 立即停产停业或停止使用相关设施设备
C. 等年底检修时一并处理
D. 上报后等待上级指示
答案：B
解析：根据《中华人民共和国安全生产法》和《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，对于重大事故隐患，生产经营单位必须立即采取从危险区域内撤出作业人员、暂时停产停业或者停止使用相关设施设备等紧急措施，消除隐患。严禁边生产边治理，以防事故在治理过程中发生。

9. 安全生产管理的“四不放过”原则不包括（ ）。

A. 事故原因未查清不放过
B. 责任人员未处理不放过
C. 整改措施未落实不放过
D. 经济损失未挽回不放过
答案：D
解析：“四不放过”原则是事故处理的核心原则，内容包括：事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。其目的在于深刻吸取教训，防止类似事故再次发生。“经济损失未挽回”不是该原则的内容。

10. 为企业提供安全生产技术、管理服务的机构，对其出具的报告负（ ）。
A. 连带责任
B. 主要责任
C. 全部责任
D. 法律责任
答案：D
解析：《中华人民共和国安全生产法》第七十二条规定：“承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的安全评价、认证、检测、检验结果的合法性、真实性负责。” 这意味着服务机构对其出具的报告负有法律上的责任，如果出具虚假或失实报告，将依法追究其法律责任。

11. 下列哪类人员必须经专门的安全作业培训并取得相应资格，方可上岗作业？（ ）
A. 新入职大学生
B. 车间普工
C. 电工、焊工、起重机械操作工
D. 行政文员
答案：C
解析：《中华人民共和国安全生产法》第三十条规定：“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。” 电工、焊工、起重机械操作工等属于特种作业人员。

12. 生产经营单位对（ ）应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案。
A. 普通设备
B. 重大危险源
C. 所有从业人员
D. 原材料仓库
答案：B
解析：《中华人民共和国安全生产法》第四十条规定：“生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。”

13. 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权（ ）。
A. 继续作业，听从指挥
B. 停止作业，采取可能的应急措施后撤离作业场所
C. 向上级汇报，等待指令

D. 立即逃离现场，不管他人

答案：B

解析：《中华人民共和国安全生产法》第五十五条规定：“从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。”

14. 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行（ ）制度。

A. 审批

B. 登记

C. 淘汰

D. 备案

答案：C

解析：《中华人民共和国安全生产法》第三十八条规定：“国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定并公布。”

15. 生产经营单位必须为从业人员提供符合（ ）的劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴、使用。

A. 国际标准

B. 国家标准或者行业标准

C. 企业标准

D. 个人喜好

答案：B

解析：《中华人民共和国安全生产法》第四十五条规定：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”

16. 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当（ ）。

A. 签订安全生产管理协议，明确各自的职责和措施

B. 由上级单位统一指挥

C. 各自独立作业，互不干涉

D. 由安全监管部门派人现场监督

答案：A

解析：《中华人民共和国安全生产法》第四十八条规定：“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。”

17. 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，并提供必要的（ ）。

A. 餐饮住宿

B. 劳动防护用品

C. 实习工资

D. 娱乐设施
答案：B
解析：《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定：“...生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品...”

18. 事故调查处理应当实事求是、尊重科学，遵循（ ）的原则。
A. 部门利益至上
B. 企业利益至上
C. 四不放过
D. 快速结案
答案：C
解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条规定：“事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。” 其核心精神就是“四不放过”原则。

19. 生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取（ ）的意见。
A. 董事会
B. 工会
C. 上级主管部门
D. 行业协会
答案：B
解析：《中华人民共和国安全生产法》第七条规定：“工会依法对安全生产工作进行监督。生产经营单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。”

20. 危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有（ ）从事安全生产管理工作。
A. 专职安全生产管理人员
B. 注册安全工程师
C. 技术专家
D. 法律顾问
答案：B
解析：《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定：“危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。”

21. 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照规定处以罚款；受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
A. 2
B. 3

C. 5
D. 10
答案：C
解析：《中华人民共和国安全生产法》第九十四条规定：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：…（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。”

22. 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处（ ）的罚款。
A. 一万元以下
B. 五万元以下
C. 十万元以下
D. 三万元以上十万元以下
答案：B
解析：《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条规定：“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

23. 县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案，建立（ ）。
A. 应急救援体系
B. 应急救援队伍
C. 应急救援基金
D. 应急救援协议
答案：A
解析：《中华人民共和国安全生产法》第八十条规定：“县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。”

24. 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入（ ）的罚款。
A. 百分之二十至百分之四十
B. 百分之四十至百分之六十
C. 百分之六十至百分之八十
D. 百分之六十至百分之一百
答案：D
解析：《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条规定：“生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

25. 用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由（ ）负责组织对安全设施进行验收。

A. 建设单位

B. 设计单位

C. 施工单位

D. 监理单位

答案：A

解析：《中华人民共和国安全生产法》第三十四条规定：“矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。”

26. 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，责令限期改正，处（ ）以下的罚款。

A. 一万元

B. 五万元

C. 十万元

D. 二十万元

答案：B

解析：《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条规定：“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。”

27. 生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的（ ），严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

A. 心理疏导和精神慰藉

B. 经济激励和惩罚

C. 文化教育和技能培训

D. 日常管理和监督

答案：A

解析：《中华人民共和国安全生产法》第四十四条规定：“生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。”这体现了安全管理中“以人为本”、关注员工心理健康的新要求。

28. 生产经营单位未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关安全生产事项的，责令限期改正，处（ ）的罚款。

A. 一万元以下

B. 五万元以下

C. 十万元以下

D. 十五万元以下

答案：C

解析：《中华人民共和国安全生产法》第九十七条规定：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；…”

29. 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排（ ）进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A. 技术员
B. 负责人
C. 专门人员
D. 安全员

答案：C

解析：《中华人民共和国安全生产法》第四十三条规定：“生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。”

30. 生产经营单位未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的，责令限期改正，处（ ）的罚款。

A. 一万元以下
B. 五万元以下
C. 五万元以上十万元以下
D. 十万元以上

答案：B

解析：《中华人民共和国安全生产法》第九十九条规定：“生产经营单位未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

31. 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位（ ）。

A. 停产停业整顿
B. 罚款
C. 吊销执照
D. 破产清算

答案：A

解析：《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定：“生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。”

32. 生产经营单位使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的，责令限期改正，处（ ）的罚款。

A. 一万元以下

B. 五万元以下

C. 五万元以上二十万元以下

D. 十万元以上

答案：B

解析：《中华人民共和国安全生产法》第九十八条规定：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；...（七）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。”

33. 生产经营单位对重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控，未制定应急预案，或者未告知应急措施的，责令限期改正，处（ ）的罚款。

A. 五万元以下

B. 十万元以下

C. 十万元以上二十万元以下

D. 二十万元以上

答案：B

解析：《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条规定：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；...（一）生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的；（二）对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案的；...”

34. 生产经营单位未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的，责令限期改正，处（ ）的罚款。

A. 一万元以下

B. 五万元以下

C. 十万元以下

D. 十五万元以下

答案：C

解析：《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条规定，未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款。

35. 生产经营单位未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的，责令限期改正，处（ ）的罚款。

A. 一万元以下

B. 五万元以下

C. 十万元以下

D. 十五万元以下

答案：C

解析：《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条规定：“生产经营单位未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款…”

36. 生产经营单位拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查的，责令改正；拒不改正的，处（ ）的罚款。

A. 一万元以上五万元以下
B. 二万元以上十万元以下
C. 二万元以上二十万元以下
D. 五万元以上二十万元以下

答案：C

解析：《中华人民共和国安全生产法》第一百零八条规定：“违反本法规定，生产经营单位拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查的，责令改正；拒不改正的，处二万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

37. 生产经营单位的主要负责人对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，（ ）不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

A. 五年内
B. 十年内
C. 十五年内
D. 终身

答案：D

解析：《中华人民共和国安全生产法》第九十四条规定：“…对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。”

38. 《中华人民共和国环境保护法》规定，环境保护坚持（ ）的基本原则。

A. 谁污染，谁治理
B. 保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责
C. 协调发展
D. 达标排放

答案：B

解析：《中华人民共和国环境保护法》第五条规定：“环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。” 这五项原则构成了我国环境保护工作的基本框架。

39. 企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担（ ）。

A. 赔偿责任
B. 侵权责任
C. 刑事责任
D. 责任

答案：B

解析：《中华人民共和国环境保护法》第六十四条规定：“因污染环境和破坏生态造成损害

的，应当依照《中华人民共和国侵权责任法》的有关规定承担侵权责任。” 因此，污染环境需承担的是“侵权责任”，而“赔偿责任”是承担侵权责任的一种具体方式。

40. 国家实行（ ）和（ ）制度。对超过国家重点污染物排放总量控制指标或未完成国家确定的环境质量目标的地区，省级以上政府环保主管部门应当暂停审批其新增重点污染物排放总量的建设项目环境影响评价文件。

A. 环境影响评价；环保验收

B. 排污许可；环境保护税

C. 重点污染物排放总量控制；环境监测

D. 目标责任制；考核评价

答案：C

解析：《中华人民共和国环境保护法》第四十四条规定：“国家实行重点污染物排放总量控制制度。...对超过国家重点污染物排放总量控制指标或者未完成国家确定的环境质量目标的地区，省级以上人民政府环境保护主管部门应当暂停审批其新增重点污染物排放总量的建设项目环境影响评价文件。”

41. 建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程（ ）。

A. 同时设计、同时施工、同时投产使用

B. 同时规划、同时建设、同时验收

C. 同时立项、同时投资、同时运营

D. 同时设计、同时采购、同时安装

答案：A

解析：《中华人民共和国环境保护法》第四十一条规定：“建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。” 这就是环境保护领域的“三同时”制度。

42. 企业取得（ ）后，方可排放污染物。

A. 营业执照

B. 排污许可证

C. 用地规划许可证

D. 项目立项批文

答案：B

解析：《中华人民共和国环境保护法》第四十五条规定：“国家依照法律规定实行排污许可管理制度。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。”

43. 企业发生突发环境事件时，应立即采取处理措施，（ ）并向所在地环境保护主管部门报告。

A. 第一时间召开新闻发布会

B. 及时通报可能受到危害的单位和居民

C. 先内部调查清楚原因后再上报

D. 优先保护公司财产

答案：B

解析：《中华人民共和国环境保护法》第四十七条规定：“...企业事业单位应当按照国家有

关规定制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和有关部门备案。在发生或者可能发生突发环境事件时，企业事业单位应当立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向环境保护主管部门和有关部门报告。”

44. 《刑法》中规定的“污染环境罪”，最高可判处（ ）。
A. 罚款
B. 三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金
C. 拘留
D. 吊销营业执照
答案：B
解析：根据《中华人民共和国刑法》第三百三十八条【污染环境罪】规定：“违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；…”

45. 国家鼓励和支持企业实行（ ），减少污染物的产生量和排放量。
A. 清洁生产
B. 扩大生产
C. 低成本生产
D. 外包生产
答案：A
解析：《中华人民共和国环境保护法》第四十条规定：“国家促进清洁生产和资源循环利用。…企业应当优先使用清洁能源，采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物的产生。”

46. 企业环境管理的最终目标是（ ）。
A. 应付政府检查
B. 实现可持续发展，经济效益与环境效益双赢
C. 最低成本处理废弃物
D. 避免缴纳环保税
答案：B
解析：现代环境管理的理念已从末端治理转向全过程控制，其核心目标是实现经济、社会和环境的协调可持续发展，追求经济效益和环境效益的统一，而非简单地应付检查或降低成本。

第二部分：多项选择题
1. 企业安全生产主体责任主要包括（ ）。
A. 设备设施保障责任
B. 资金投入责任
C. 安全生产管理责任
D. 事故报告和应急救援责任
E. 法律责任
答案：ABCD
解析：企业安全生产主体责任是指企业依照法律规定，应履行的安全生产法定职责和义务。主要包括：组织机构保障责任、规章制度保障责任、物质资金保障责任（A、B）、教育培

训保障责任、安全管理保障责任（C）、事故报告和应急救援责任（D）、法律规定的其他责任。选项 E“法律责任”是违反主体责任后应承担的不利后果，而非主体责任本身的内容。

2. 安全生产投入应主要用于（ ）。
A. 更新安全防护设施设备
B. 发放员工节日福利
C. 配备、维护应急救援器材
D. 开展安全生产教育培训和宣传
E. 为员工购买商业意外保险
答案：ACD
解析：《中华人民共和国安全生产法》第二十三条规定：“生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。” 安全生产费用主要用于：完善改造安全设施、配备维护应急救援器材和装备（C）、安全生产检查评价、危险源隐患评估整改、安全教育培训及宣传（D）、配备劳动防护用品、安全设施及特种设备检测检验等（A）。B、E 不属于法定的安全投入范围。

3. 应急预案的核心要素包括（ ）。
A. 应急组织机构与职责
B. 预防与预警机制
C. 应急响应程序与措施
D. 应急保障措施
E. 应急预案的培训和演练计划
答案：ABCDE
解析：一个完整的应急预案应包含所有核心要素。根据《生产安全事故应急预案管理办法》，应急预案主要包括：总则、应急组织机构及职责（A）、预防与预警（B）、应急响应（C）、信息发布、后期处置、保障措施（D）、培训与演练（E）、奖惩、附则等。

4. 对外包项目实施安全管理时，必须（ ）。
A. 审查承包单位的安全生产资质和条件
B. 签订专门的安全生产管理协议
C. 明确约定双方的安全生产职责
D. 对其作业进行统一协调、管理和监督检查
E. 将所有安全风险转移给承包单位
答案：ABCD
解析：《中华人民共和国安全生产法》第四十九条规定：“生产经营单位发包生产经营项目时，应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者资质进行审查（A）；对不具备条件或资质的，不得发包。应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议（B），或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责（C）；对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理（D），定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。” 安全生产责任法定主体仍是生产经营单位，不能通过协议完全转移给承包单位（E 错误）。

5. 构建企业安全文化，领导者应做到（ ）。
A. 公开承诺并践行安全价值观
B. 定期参与安全检查和活动
C. 合理配置安全资源
D. 对所有安全问题只进行经济处罚
E. 关心员工安全健康
答案：ABCE
解析：安全文化的核心是“以人为本”和“领导垂范”。领导者应通过言行（A、B）、资源配置（C）和人文关怀（E）来引领和推动安全文化建设。D 选项“只进行经济处罚”是单一、负向的激励手段，与文化建设的多元、正向引导理念相悖。

6. 安全风险分级管控中，通常将风险等级划分为（ ）。
A. 重大风险
B. 较大风险
C. 一般风险
D. 低风险
E. 无风险
答案：ABCD
解析：根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》，安全风险等级从高到低划分为重大风险（A）、较大风险（B）、一般风险（C）和低风险（D），并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。理论上不存在绝对“无风险”的作业活动。

7. 下列哪些行为属于《安全生产法》明确禁止的？（ ）
A. 锁闭、封堵生产经营场所的出口
B. 使用应当淘汰的危及生产安全的工艺
C. 将项目发包给不具备资质的单位
D. 对员工进行安全培训
E. 为员工缴纳工伤保险
答案：ABC
解析：《中华人民共和国安全生产法》第四十二条明确禁止锁闭、封堵生产经营场所的出口（A）。第三十八条禁止使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备（B）。第四十九条禁止将项目发包给不具备安全生产条件或相应资质的单位（C）。D、E 是法律要求企业必须履行的法定义务。

8. 生产经营单位作出的（ ）决定，应当听取工会的意见。
A. 年度生产经营计划
B. 涉及从业人员切身利益的
C. 制定或修改安全生产规章制度
D. 新产品研发计划
E. 对外投资决策
答案：BC
解析：《中华人民共和国安全生产法》第七条规定：“生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度（C），应当听取工会的意见。”《中华人民共和国工会法》规定，企业事

关职工切身利益（B）的重大决策，应当听取工会的意见。A、D、E 通常不属于必须听取工会意见的范畴，除非其内容涉及职工切身利益。

9. 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确（ ）等人的责任范围和考核标准。
A. 主要负责人
B. 其他负责人
C. 职能部门负责人
D. 生产单元负责人
E. 一线从业人员
答案：ABCDE
解析：《中华人民共和国安全生产法》第二十二条规定：“生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。” 这意味着从主要负责人（A）、分管负责人（B）、部门负责人（C）、车间/班组负责人（D）到每一位从业人员（E），都必须在责任制中明确其安全职责。

10. 劳动防护用品的使用必须在其（ ）范围内。
A. 产品价格
B. 性能参数
C. 使用期限
D. 使用环境
E. 产品品牌
答案：BCD
解析：劳动防护用品必须在其设计性能参数（B）范围内使用，才能起到有效的防护作用。同时，必须在产品标明的有效使用期限（C）内使用，过期失效。不同的防护用品针对不同的危害因素和使用环境（D），不能错用。产品价格（A）和品牌（E）不是决定其能否安全使用的技术因素。

11. 事故调查报告的内容应包括（ ）。
A. 事故发生单位概况
B. 事故发生经过和救援情况
C. 事故造成的人员伤亡和直接经济损失
D. 事故发生的原因和性质
E. 事故责任的认定及处理建议
答案：ABCDE
解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十条规定，事故调查报告应当包括：事故发生单位概况（A）；事故发生经过和事故救援情况（B）；事故造成的人员伤亡和直接经济损失（C）；事故发生的原因和事故性质（D）；事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议（E）；事故防范和整改措施。

12. 安全教育培训的内容应包括（ ）。
A. 安全生产法律法规和规章制度
B. 安全操作规程
C. 事故案例警示教育
D. 应急救援知识

E. 岗位风险及管控措施
答案：ABCDE
解析：《中华人民共和国安全生产法》第二十八条要求教育培训保证员工具备必要的安全生产知识。这些知识包括：有关安全生产的法律法规规章（A）、本单位安全规章制度和操作规程（B）、安全操作技能、事故应急处理措施（D）、自救互救知识，以及了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施（E）等。事故案例警示教育（C）是提高员工安全意识的重要手段。

13. 我国环境管理的基本制度包括（ ）。
A. 环境影响评价制度
B. “三同时”制度
C. 排污许可管理制度
D. 环境保护税制度
E. 污染源自动监控制度
答案：ABCDE
解析：我国已形成一套完整的环境管理制度体系。主要包括：环境影响评价制度（A）、环境保护“三同时”制度（B）、排污许可管理制度（C）、环境保护税制度（D）、污染物排放总量控制制度、环境标准制度、环境监测制度（E 是其组成部分）、突发环境事件应急制度、环境保护目标责任制和考核评价制度等。

14. 企业突发环境事件应急预案应涵盖的内容包括（ ）。
A. 应急组织机构和职责
B. 预防与预警机制
C. 应急处置措施和物资保障
D. 信息公开和公众沟通方案
E. 应急预案的演练和修订计划
答案：ABCDE
解析：《突发环境事件应急管理办法》第十三条规定，企业环境应急预案应体现：应急工作职责（A）、预防与预警（B）、应急处置（C）、应急保障、事后恢复等内容。同时，预案中应明确信息报告、信息公开与发布（D）的要求。预案的培训、演练和修订（E）是保障其有效性的关键环节。

15. 企业的下列哪些行为可能构成环境违法甚至犯罪？（ ）
A. 通过暗管、渗井等逃避监管的方式排放污染物
B. 篡改、伪造环境监测数据
C. 未经批准擅自闲置、拆除污染防治设施
D. 超标排放污染物且情节严重
E. 按规定缴纳了环境保护税
答案：ABCD
解析：A、B、C 选项是《环境保护法》第六十三条明确规定的适用行政拘留的严重环境违法行为，若后果严重则构成《刑法》中的“污染环境罪”。D 选项“超标排放污染物且情节严重”也可能构成“污染环境罪”。E 选项是企业的法定义务，依法纳税不构成违法。

16. 企业做好环境管理可以带来的益处有（ ）。

A. 降低环境风险和法律风险
B. 提升企业形象和品牌价值
C. 享受环保税收优惠和政策支持
D. 通过资源节约降低运营成本
E. 增加排污费的支出
答案：ABCD
解析：良好的环境管理可以帮助企业遵守法规，避免罚款和诉讼（A）；树立负责任的企业形象，获得消费者和投资者青睐（B）；符合条件的企业可以享受环保税减免、绿色信贷等优惠政策（C）；通过节能、降耗、减排和资源循环利用，直接降低生产成本（D）。E 选项“增加排污费支出”是环境管理不善可能带来的后果，而非益处。